



Permiso de Construcción

Fecha de Expedición: 20/Dec/2024
Nombre del Proyecto: "PUNTA LA BANDERA"

Descripción del Proyecto

El permiso consiste solamente Permiso de Obras de Urbanización Fase I (Movimiento de Tierra y Obras Pluviales) para un desarrollo residencial de doscientos veinte y cuatro (224) unidades de viviendas multifamiliares en un predio localizado en el Barrio Mata de Plátanos en el Municipio de Luquillo.

Datos de Localización

De conformidad con las disposiciones contenidas en las Leyes y los Reglamentos vigentes, se expide el presente Permiso de Construcción, Privado para las Obras de Obra de Urbanización a realizarse en un predio de terreno ubicado en:

Dirección Física: BO MATA DE PLATANO
Luquillo, Puerto Rico, 00773

Dueño(s): AZURE DEVELOPMENT, INC

Número(s) de Catastro(s): 092-000-003-03

Casos de Referencia: 06DA2-CET00-03767

Distritos de Calificación: CR (79%), RT-I (21%)

Tipo de Uso Propuesto: Residencial

Distritos de Clasificación: NA

Zona de Inundabilidad: AE (43.4%), AE (28.4%), VE (16.3%), VE (11.9%)

Datos del Proyecto

Proyectista:	Inspector:
Ingeniero Civil - ENRIQUE BLANES PALMER - 6416 - Civil	Ingeniero - Juan Rodriguez - 05903 - Otra
Especialista:	

Datos del Permiso

Costo Estimado (Original) \$1,100,000.00
Costo Estimado (OGPe) \$0

Cabida de los Desarrollos: 74,732.5400m²
Área Bruta de Construcción: 10,000.0000p²

PO Box 41179, San Juan, PR 00940





Permiso de Construcción

Obras de Urbanización

Tipo de Obra: Movimiento de Tierra
Volumen a Rellenar o Excavar: 113,360.0000m³

Descripción	Existente	Propuesto	No Aplica
Uso de Explosivos	☐	☐	☐
Pavimentación y encintados de vías	☐	☐	☐
Aceras y senderos	☐	☐	☐
Facilidades recreativas y/o culturales	☐	☐	☐
Sistema de abasto de agua potable	☐	☐	☐
Sistema de alcantarillado pluvial	☐	☐	☐
Sistemas de alcantarillado sanitario/Pozo Séptico	☐	☐	☐
Sistemas de distribución de energía eléctrica	☐	☐	☐
Segregación de calle o parcela para uso público	☐	☐	☐
Facilidades de Telecomunicaciones	☐	☐	☐
Canalización de ríos, quebradas y otros cuerpos de agua, permiso de DRNA	☐	☐	☐
Construcción de calles y carreteras para acceder al desarrollo	☐	☐	☐
Control de accesos	☐	☐	☐
Charcas de retención	☐	☐	☐
Lotificación	☐	☐	☐
Lotificación para propósitos de financiamiento	☐	☐	☐
Facilidades recreativas y/o culturales	☐	☐	☐
Facilidades usos accesorios	☐	☐	☐



Obras de Construcción

PO Box 41179, San Juan, PR 00940





Permiso de Construcción

Condiciones Generales

Permiso de Construcción

1. Este permiso deberá estar expuesto en todo momento en un lugar visible al público dentro de las instalaciones para el cual fue otorgado.
2. El llevar a cabo cualquier construcción no autorizada en este Permiso estará sujeto a que se presenten recursos extraordinarios para la demolición o paralización de las obras de obras no autorizadas y/o revocación de permisos, según se establece en la Ley Núm. 161-2009, según enmendada y conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico".
3. Este permiso no legaliza ni autoriza de manera alguna la construcción de obras, ni autoriza aquellas ya construidas y que estén sujetas a un permiso.
4. El cumplir con los requerimientos de éste o cualquier otro permiso emitido al amparo de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada y conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico y/o el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, no exime al concesionario de cumplir con cualesquiera otros requisitos de disposiciones legales estatales y federales aplicables, tales como, pero sin limitarse a Fair Housing Act y Americans with Disabilities Act y la Ley Sobre Política Pública Ambiental.
5. Las disposiciones aplicables de Ley Núm. 161-2009, según enmendada y conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico y/o el Reglamento Conjunto vigente se incorporan aquí por referencia y serán condiciones exigibles bajo este Permiso.
6. La adjudicación de un permiso no tiene el propósito ni alcance de validar o anular cualquier restricción privada, incluyendo, servidumbres en equidad o prohibiciones que resulten inconsistentes con el permiso aquí concedido. La OGPe no cuenta con jurisdicción para adjudicar la vigencia de estas restricciones.
- Si la concesión de un permiso resulta en un menoscabo de cualquier restricción o prohibición impuesta, la parte afectada podrá llevar aquellas acciones que en derecho procedan contra el concesionario del permiso; disponiéndose que, la OGPe queda relevada de responsabilidad por tal alegación.
7. El Concesionario de este Permiso deberá cumplir con cualesquiera otros requisitos legales aplicables del Reglamento Conjunto vigente, el Código de Rentas Internas de Puerto Rico o cualesquiera otros reglamentos aplicables del Departamento de Hacienda y/o Departamento de Transportación y Obras Públicas.
8. A petición fundamentada del concesionario del permiso, acompañado de una certificación del proyectista y/o especialista de que el proyecto de construcción aún continúa conforme con las leyes y reglamentos aplicables, y no se le han incorporado cambios, siempre y cuando no se considere tal extensión contraria al interés público, se podrá prorrogar un permiso vigente. De otorgarse la prórroga, la vigencia del Permiso será de un (1) año.
9. El concesionario del Permiso deberá instalar un rótulo dentro de los dos (2) días siguientes a la radicación de la solicitud. Dicho rótulo será ubicado en la entrada principal de la propiedad donde se llevará a cabo la obra y deberá mantenerse instalado hasta que culmine la actividad. Dentro de los tres (3) días a partir de su instalación, deberá certificar en el sistema electrónico de la Oficina de Gerencia de Permisos que el rótulo fue instalado conforme a lo dispuesto en el Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, dicha certificación deberá estar acompañada de una foto digital a ser cargada en el sistema.

PO Box 41179, San Juan, PR 00940



Page 3 of 6





Permiso de Construcción

10. La autorización para construir contenida en este Permiso bajo las disposiciones del Reglamento Conjunto tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de su expedición para que las obras autorizadas dichas obras una vez comenzadas, no fuesen terminadas dentro del término prescrito en el mismo o no se cumpla con disposiciones establecidas por la OGPe o la Junta de Planificación.

11. Todo permiso de construcción expedido bajo las disposiciones del Reglamento Conjunto vigente, quedará sin efecto si las obras certificadas no fuesen comenzadas dentro del término de dos (2) años a partir de la fecha de su expedición o si dichas obras una vez comenzadas, no fuesen terminadas dentro del término prescrito en el mismo o no se cumpla con disposiciones establecidas por la Oficina de Gerencia de Permisos o la Junta de Planificación.

12. Este permiso es expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos bajo la certificación del Ingeniero o Arquitecto licenciado de que los planos, proyectos de obras y demás documentos fueron presentados de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, relacionada a la certificación de planos y obras en Puerto Rico y la Ley Núm. 7 de 19 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de Certificación de Planos", así como las leyes y reglamentos de planificación.

De identificarse que alguna información ofrecida resulte falsa, el diseño de la obra no se ajusta a los reglamentos, indique hechos o dimensiones que no sean ciertas y correctas, suministre hechos o información falsos u oculte información; se procederá con las acciones o medidas correctivas establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley Núm. 135, supra, artículos 8 y 9 de la Ley Núm. 7, supra así como con las establecidas en la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permiso de Puerto Rico", según aplique.

13. De identificarse que el costo estimado de la obra ha sido calculado incorrectamente, la Oficina de Gerencia de Permisos, mediante Orden a tales efectos, calculará el mismo y exigirá al Concesionario que se paguen los derechos de conformidad.

14. En aquellos casos en que no se hayan utilizado las guías adoptadas por la Oficina de Gerencia de Permisos, se exigirá el pago adicional de un diez por ciento (10 %) sobre la diferencia del costo de aranceles y la cancelación de estampillas del total indebidamente estimado.

15. En toda obra de construcción, cuyo costo total final de construcción resulte mayor al costo estimado, el solicitante efectuará el pago del arancel correspondiente y se cancelaran estampillas originales por la diferencia.

16. En aquellos casos en que no se hayan utilizados las guías adoptadas por la Oficina de Gerencia de Permisos y el valor final de la obra representara una diferencia de un diez por ciento (10 %) adicional al costo estimado original, el solicitante efectuará el pago del arancel correspondiente y se cancelarán estampillas adicionales sobre el total de la diferencia más un veinte por ciento (20%) de dicha diferencia del costo de los aranceles y la cancelación de estampillas no pagadas como penalidad inicial por un estimado de costo incorrecto.

Apercibimiento Fiscalización:

De conformidad con lo anterior y las disposiciones de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada y conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", la Junta de Planificación fiscalizará el cumplimiento del Permiso emitido por la Oficina de Gerencia de Permisos.

Apercibimiento Revisión:



PO Box 41179, San Juan, PR 00940

Page 4 of 6





Permiso de Construcción

Se apercibe que, la parte adversamente afectada por una actuación, determinación final o resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos, Profesional Autorizado o un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, podrá presentar una solicitud de revisión administrativa ante la División de Revisiones Administrativas, dentro del término jurisdiccional de veinte (20) días contados a partir de la fecha de archivo en autos, de copia de la notificación de la actuación, determinación final o resolución.

La parte recurrente utilizará el mecanismo que proveerá el Sistema Unificado de Información al presentar el recurso electrónicamente ante la División de Revisiones Administrativas para notificar simultáneamente a la Oficina de Gerencia de Permisos, a la Junta Adjudicativa, los Municipios Autónomos con la Jerarquía de la I a la V, o al Profesional Autorizado, según aplique. Además, la parte recurrente notificará copia de la solicitud de revisión administrativa, por correo certificado con acuse de recibo u mediante otro mecanismo dispuesto por reglamento, a las partes, incluyendo a la OGPe, y a los interventores, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas desde la presentación de la solicitud. La oportuna notificación es un requisito de carácter jurisdiccional y su cumplimiento deberá ser certificado y evidenciado oportunamente ante la División de Revisiones Administrativas.

El Juez Administrativo de la División de Revisiones Administrativas tendrá un término de quince (15) días para determinar si acoge la misma. Si en este término se denegase o no se emitiese una determinación a esos fines, en cuyo caso se entenderá rechazada de plano, perderá jurisdicción sobre la misma y comenzará a decursar el término de treinta (30) días para recurrir al Tribunal de Apelaciones desde que se notifique la denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso.

La División de Revisiones Administrativas dispondrá de las solicitudes acogidas ante su consideración dentro de un periodo de noventa (90) días naturales desde su presentación. Dicho término podrá ser prorrogado por treinta (30) días adicionales contados a partir de la fecha de vencimiento, en casos excepcionales. Si la División de Revisiones Administrativas no adjudicara la solicitud dentro del término aquí dispuesto, dicho foro perderá jurisdicción sobre la misma y comenzará a decursar el término de treinta (30) días para recurrir al Tribunal de Apelaciones. Las resoluciones de la División de Revisiones Administrativas serán consideradas determinaciones finales de la Oficina de Gerencia de Permisos.

La presentación de una solicitud de revisión administrativa no es un requisito jurisdiccional previo a la presentación de una solicitud de revisión de decisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante, su oportuna presentación paralizará los términos para recurrir ante dicho Tribunal.

Cualquier parte adversamente afectada por una determinación final, permiso o resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la determinación final, permiso o resolución de la agencia o a partir de la fecha aplicable cuando el término para solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una solicitud de revisión administrativa. La parte notificará la presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes dentro del término para solicitar dicha revisión. La notificación podrá hacerse por correo.

Condiciones Especiales

Disponiéndose que: 1) Previo al comienzo de las obras deberá coordinar con todas las agencias con injerencia y cumplir con sus requerimientos incluyendo Departamentos de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. 2) La obra cumplirá con la Ley Política Pública Ambiental. 3) Las obras se mantendrán dentro del contorno mostrado en el plano de urbanización.

Aviso

PO Box 41179, San Juan, PR 00940



Page 5 of 6





GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
Oficina de Gerencia de Permisos

Número de Trámite:
2016-119818-PCOC-311456

Permiso de Construcción

Si la OGPe determinara que el costo estimado del valor de la obra ha sido calculado incorrectamente, la OGPe, mediante orden a tales efectos, calculará el mismo y exigirá al solicitante que se paguen los derechos de conformidad con ese valor corregido.

En aquellos casos en que no se hayan utilizado las guías adoptadas por la OGPe se exigirá el pago adicional de un diez por ciento (10%) sobre la diferencia del costo de aranceles y la cancelación de estampillas del total indebidamente estimado.

En toda obra de construcción, cuyo costo total final de construcción resulte mayor al costo estimado, el solicitante efectuará el pago del arancel y se cancelarán estampillas adicionales por la diferencia.

En aquellos casos en que no se hayan utilizado las guías adoptadas por la OGPe y el valor final de la obra representará una diferencia de un diez por ciento (10%) adicional al costo estimado original, el solicitante efectuará el pago de arancel y se cancelarán estampillas adicionales sobre el total de la diferencia más un veinte por ciento (20%) de dicha diferencia del costo de los aranceles y la cancelación de estampillas no pagada como penalidad inicial por un estimado de costo incorrecto.

Firma / Sellos

Fecha de Expedición:

20/Dec/2024


Lcdo. Félix E. Rivera Torres
Secretario Auxiliar
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico
Oficina de Gerencia de Permisos



PO Box 41179, San Juan, PR 00940

Page 6 of 6

